

CONTRAT DE LOCATION DES CAMIONS

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société KONKGA BUSINESS SARL, Résidant à Lubumbashi sur 25. Avenue de la délibération, Quartier Kalubwe ville de Lubumbashi, dans la commune de Lubumbashi, province du haut Katanga, en République Démocratique du Congo ID. NAT : 05-S9502N82419B, RCCM :CD/LUSH/TRCCM/25-B-01590. NUM IMPOT : A2543545
Contact : + 243 973195303/+243 824557220
Ci-après dénommé « locataire », d'une part ;

Et

La société ESPERANCE MINING SARL, RCCM: CD/LSH/RCCM/21-B-00400, Numéro Impot: A2429161Y av ; de la revolution , Numéro :4933 ? Quartier kiwele , Commune: lubumbashi ., Ville de lubumbashi ., province du haut katanga , représentée ici présent par monsieur Salim

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE OUI SUIT :

Article 1 : OBJET

Par le Présent contrat, le Propriétaire met à la disposition du Locataire, conformément à la législation congolaise en vigueur et aux conditions particulières ci-après, qui accepte en contre partie du prix défini, une flotte de 20 camions de marque trucks de 22 roues (Howo, Sino truck, shaccman...)

Article 2 : DESTINATION

Les camions sont destinés au transport des minerais de faible teneur entre le site minier de PUNGULUME Colline 10 vers HCM soit un tronçon de près de 17 km au maximum, dans la province du Lualaba.
Il est strictement interdit au Locataire de délocaliser les camions vers un autre site sans l'autorisation préalable du Propriétaire.

Article 3 : DUREE ET FIN DU CONTRAT

Le présent contrat de location est consenti pour un duré trois mois renouvelables.

Toutefois, lorsqu'une partie entend renoncer au contrat, elle est tenue de Prévenir l'autre partie comme requis avec un préavis d'une semaine. Les parties sont tenues au respect de leurs obligations contractuelles respectives pendant toute la période de préavis notamment au paiement de loyer par le locataire jusqu'à la fin du préavis.

Article 4 : PRIX

Le prix de location des camions par jour est fixé à 900\$ par course (neuf cent dollars américain) pour effectuer deux ou trois course par jour que le Locataire va payer au Propriétaire par virement bancaire ou en espèces, contre délivrance d'une quittance par ce dernier. Mais probabilité de faire deux à trois courses le jour est observée, conditionnée par rapidité des chauffeurs.

Article 5 : PAIEMENT

Le paiement est anticipatif payable avant chargement en aucun cas cette préambule peut être contredit. Le locataire prend en charge le péage, pont bascule ; carburant et tous les autres frais des documents qui lui concernent en matière des taxes tout le long de la route. Et le propriétaire prend en charge la gestion mentale de ces employés, leurs salaires mensuels, ration et per diem ainsi que tous les documents (vignette, contrôle technique, assurance, etc.).

En cas de retard administratif venant de locataire suite au document ou manque de moyen, le propriétaire n'est pas concerné.

Article 6 : OBLIGATION DE SIGNALER LES REPARATIONS Le propriétaire s'engage à signaler dans le plus bref délai possible toutes les réparations qui incombent au Locataire.

Article 7 : RESPONSABILITES

Le Propriétaire est tenu responsable de la marchandise du lieu de chargement Jusqu'au déchargement.

Le locataire est tenu de respecter le temps de paiement pour mener à bien exécuter le contrat, au cas contraire le propriétaire est libre de retirer ces camions.

Article 8 : UTILISATION DES CAMIONS

Les parties conviennent que les camions travailleront pendant la journée et de mettre toute la disposition efficace pour effectuer minimum une course par jour. En cas de retard administratif venant du locataire qui n'est lui permettent pas d'effectuer une course endéans 24H, une amande de 50 pourcent sera amander par jour

Article 9 : MODIFICATION DU CONTRAT

Tout amendement au présent contrat de location sera constaté par écrit et y Annexé, sous forme d'avenant, avec lequel il formera un tout complet.

Article 10 : DISPOSITIONS FINALES

Le Présent contrat entre en vigueur dès la mobilisation des camions sur le site minier du Locataire.

Ainsi fait à Kolwezi, en deux exemplaires originaux, dont
Chaque partie a retiré sa copie, le 18 Juillet 2026

Kabeya Lubinganga ALFRED
Locataire

ofack Salim muhid Wahid
Proprietaire